

MODELO DE DENÚNCIA AO MPT

Greve, possível retaliação econômica, tratamento diferenciado entre bases e formação livre e informada da vontade coletiva

Importante.

Este é um modelo específico, elaborado a partir dos fatos públicos e relatos surgidos durante a Campanha Salarial dos Bancários de 2026. Ele não corresponde, por si só, a uma denúncia já protocolada.

Antes de utilizar, preencha os dados do representante, confira os fatos, anexe os documentos disponíveis e preserve os áudios originais. O modelo evita afirmar como comprovado aquilo que ainda depende de apuração.

**AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO — BAHIA
À COORDENADORIA REGIONAL DE PROMOÇÃO DA LIBERDADE SINDICAL E DO
DIÁLOGO SOCIAL — CONALIS, SE CABÍVEL**

Notícia de Fato / Representação

Com pedido de apreciação urgente — Banco do Brasil, exercício do direito de greve, possíveis práticas antissindicais e possível tratamento econômico diferenciado das bases que mantiveram a paralisação

REPRESENTANTE: [NOME COMPLETO]

CPF: [CPF]

E-mail: [E-MAIL]

Telefone: [TELEFONE]

Cidade/UF: [CIDADE/BA]

Empregador envolvido: Banco do Brasil S.A.

Entidade sindical mencionada: Sindicato dos Bancários da Bahia.

I — DO PEDIDO DE URGÊNCIA

A presente representação demanda apreciação urgente, tendo em vista a convocação de nova assembleia virtual dos funcionários do Banco do Brasil pertencentes à base do Sindicato dos Bancários da Bahia para 13 de setembro de 2026, das 12h às 20h.

A assembleia ocorre imediatamente após votação encerrada em 11 de setembro de 2026, na qual **62,1% dos funcionários do Banco do Brasil rejeitaram a proposta apresentada e votaram pela continuidade da greve.**

Após essa deliberação, passaram a circular informações segundo as quais trabalhadores pertencentes às bases que não aderiram ao acordo até 11 de setembro poderiam sofrer

consequências econômicas distintas daquelas aplicáveis aos empregados das bases que aprovaram anteriormente a proposta.

Entre as consequências relatadas encontram-se possível postergação da PLR, possível perda de reconhecimento financeiro de R\$ 3.000,00, desconto dos dias de paralisação e outros efeitos ainda não esclarecidos documentalmente.

Não está claro quais dessas consequências constam formalmente de documento do Banco do Brasil, quais foram efetivamente negociadas e quais constituiriam tratamento diferenciado em razão da permanência em greve.

Questão central: os bancários da Bahia serão chamados a aprovar o mesmo Acordo Coletivo aprovado pelas demais bases ou um acordo cujas consequências econômicas são piores em razão de terem exercido a greve por mais tempo?

II — DOS FATOS

Durante a Campanha Salarial dos Bancários de 2026, os funcionários do Banco do Brasil pertencentes à base territorial do Sindicato dos Bancários da Bahia deliberaram pela realização de greve, iniciada em 10 de setembro.

Antes mesmo do início da paralisação, o próprio Sindicato publicou notícia informando que o Banco estaria exercendo pressão sobre os trabalhadores para aprovação da proposta. Em publicação de 8 de setembro, a entidade noticiou ameaças de possíveis prejuízos caso a proposta não fosse aceita, mencionando PLR, reajuste e benefícios.

Em nova assembleia realizada entre 10 e 11 de setembro, o Sindicato divulgou 3.189 votos, em universo de 3.354 trabalhadores aptos na consulta envolvendo Banco do Brasil e Caixa. No Banco do Brasil, **62,1% rejeitaram a proposta e votaram pela continuidade da greve.**

Após esse resultado, foi convocada nova assembleia para 13 de setembro, com orientação da direção sindical pela aceitação da proposta e suspensão da paralisação.

A presente denúncia não questiona o direito da direção sindical de defender politicamente a aprovação da proposta. Questiona-se se os trabalhadores conhecem exatamente as condições econômicas e jurídicas aplicáveis à base que permaneceu em greve.

III — DO RELATO DE CONVERSA COM DIRIGENTE SINDICAL

Um funcionário do Banco do Brasil relata ter mantido conversa telefônica com o dirigente sindical Fábio Ledo para perguntar quais seriam as consequências da não aprovação do acordo até sexta-feira.

Inicialmente, o trabalhador resumiu o sentido da conversa para colegas utilizando a expressão: **“Temos que pagar por não termos ouvido ele.”**

Posteriormente, fez uma correção importante: esclareceu que essa frase **não teria sido pronunciada literalmente nesses exatos termos** e que a ligação não foi gravada.

Segundo o trabalhador, o sentido transmitido teria sido que a direção sindical havia orientado anteriormente pela aceitação da proposta e que, diante da rejeição, os trabalhadores agora teriam de **“sofrer as consequências”** da decisão adotada.

A presente representação, portanto, não atribui como citação literal ao dirigente a frase inicialmente divulgada. O conteúdo é apresentado como relato testemunhal a ser apurado mediante oitiva das pessoas envolvidas.

IV — DA NECESSIDADE DE IDENTIFICAR O CONTEÚDO EXATO DO ACORDO

Uma coisa é perguntar aos trabalhadores se aceitam o mesmo ACT assinado pelas demais bases. Outra, materialmente distinta, é pedir que aceitem instrumento cujas consequências econômicas sejam piores porque sua base permaneceu em greve.

Se houve alteração das condições econômicas, essa informação integra o próprio objeto da deliberação.

O trabalhador precisa saber, antes de votar, quando receberá sua PLR, se existe perda econômica relacionada à PLR, se receberá eventual reconhecimento financeiro de R\$ 3.000,00, qual será o tratamento dos dias de greve, se existe diferença em relação às bases que assinaram anteriormente e qual documento será efetivamente firmado.

Não se pode exigir autorização coletiva para conteúdo materialmente desconhecido.

V — DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE

O artigo 9º da Constituição Federal assegura o direito de greve e atribui aos trabalhadores a decisão sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

A Lei nº 7.783/1989 segue a mesma estrutura: o artigo 1º reconhece o direito; o artigo 4º atribui à assembleia a deliberação sobre a paralisação; e o artigo 5º estabelece a representação sindical nas negociações.

No caso concreto, a continuidade da greve foi aprovada por 62,1% dos funcionários do Banco do Brasil participantes da votação.

Não existe no ordenamento jurídico dever de obediência política do trabalhador às recomendações de determinado dirigente sindical. A direção pode orientar; a base pode aceitar ou rejeitar a orientação.

VI — DA DISTINÇÃO ENTRE EFEITOS NORMAIS DA GREVE E RETALIAÇÃO

A representação não sustenta que qualquer consequência econômica relacionada aos dias de paralisação seja automaticamente ilícita.

O artigo 7º da Lei nº 7.783/1989 estabelece que a participação em greve suspende o contrato de trabalho, e a jurisprudência admite, em determinadas situações, desconto ou compensação dos dias parados.

O ponto jurídico é diferente: se determinada perda econômica for criada, aplicada ou utilizada como instrumento de punição, intimidação ou desestímulo aos trabalhadores que participaram ou permaneceram em greve, poderá surgir situação de natureza antissindical.

Não se pode confundir efeito jurídico ordinário da suspensão contratual com retaliação econômica pelo exercício do direito constitucional de greve.

VII — DOS POSSÍVEIS ATOS ANTISSINDICAIS

A Convenção nº 98 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, protege trabalhadores contra atos de discriminação relacionados ao exercício da liberdade sindical. A Convenção nº 154 promove a negociação coletiva livre e efetiva.

A atuação institucional do Ministério Público do Trabalho, por meio da CONALIS, inclui a repressão a práticas destinadas a limitar ou prejudicar a liberdade sindical, inclusive punições retaliatórias relacionadas à participação em greves.

Caso se confirme que vantagens econômicas foram retiradas ou postergadas especificamente porque determinada base permaneceu em greve, a matéria merece investigação sob essa perspectiva.

VIII — DA POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DA PUNIÇÃO COMO EXEMPLO

Se uma base que rejeitou a proposta e permaneceu em greve receber condições econômicas inferiores por essa razão, a mensagem objetiva transmitida à categoria poderá ser: **“quem permanecer em greve por mais tempo sofrerá prejuízo maior.”**

Esse efeito pode interferir materialmente em futuras deliberações assembleares e merece apuração sob a ótica da liberdade sindical e do direito fundamental de greve.

IX — DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL

O artigo 8º, III, da Constituição determina que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. O inciso VI prevê a participação obrigatória da entidade nas negociações coletivas.

A autonomia sindical permite à direção defender a aprovação do acordo, considerar alterada a correlação de forças e convocar nova assembleia. O que deve ser esclarecido é se a entidade atuou para defender a base diante de eventual tentativa patronal de impor condições econômicas discriminatórias às bases que permaneceram em greve.

X — DA ASSEMBLEIA E DA FORMAÇÃO LIVRE E INFORMADA DA VONTADE COLETIVA

O artigo 612 da CLT atribui papel central à deliberação assemblear na celebração de convenções e acordos coletivos.

A assembleia não pode ser reduzida a formalidade de homologação. Para autorizar determinado acordo, os trabalhadores precisam conhecer os elementos essenciais daquilo que estão autorizando, especialmente quando estão em discussão perdas econômicas diretamente relacionadas à greve.

XI — DA BOA-FÉ, LEALDADE E TRANSPARÊNCIA

A doutrina trabalhista reconhece a relevância da boa-fé objetiva, da lealdade e da transparência nas negociações coletivas. A autonomia coletiva não elimina deveres de informação, cooperação e comportamento leal.

Não existe decisão coletiva substancialmente livre quando informação essencial sobre as consequências da proposta permanece desconhecida ou contraditória.

XII — DA COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Os artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal atribuem ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, bem como a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para proteção de interesses coletivos.

A Lei Complementar nº 75/1993, especialmente seus artigos 83 e 84, estabelece a competência do Ministério Público do Trabalho para defesa de direitos sociais constitucionalmente garantidos e instauração de procedimentos investigatórios.

XIII — DOS PEDIDOS URGENTES

1. Recebimento da representação como Notícia de Fato, com distribuição ao órgão com atribuição em liberdade sindical, negociação coletiva e práticas antissindicais.
2. Tratamento urgente, diante da assembleia convocada para 13 de setembro de 2026.
3. Que o Banco do Brasil informe quais condições econômicas serão aplicadas aos trabalhadores das bases que não aprovaram o acordo até 11 de setembro.
4. Esclarecimento específico sobre PLR, eventual postergação de pagamento, reconhecimento financeiro de R\$ 3.000,00, dias de greve, reajustes, benefícios e qualquer outra diferença entre as bases.
5. Apresentação de documentos, comunicados, e-mails, atas ou orientações em que o Banco tenha estabelecido consequências para as bases que não aprovassem o ACT até determinada data.
6. Apuração de eventual finalidade ou efeito retaliatório dessas consequências.
7. Que o Sindicato dos Bancários da Bahia apresente edital da assembleia, texto integral da proposta, pergunta exata da votação, atas das negociações e comunicações recebidas do Banco.
8. Esclarecimento sobre se o instrumento a ser aprovado pela base baiana é integralmente idêntico ao assinado anteriormente por outras bases.
9. Preservação dos registros digitais das assembleias e votações.
10. Se pertinente, oitiva do trabalhador que manteve a conversa telefônica relatada e do dirigente sindical mencionado.
11. Investigação de eventual prática antissindical caso haja tratamento econômico desfavorável destinado a punir ou desestimular trabalhadores que participaram ou permaneceram em greve.
12. Investigação de eventual utilização dessas consequências como forma de coação ou condicionamento da vontade coletiva.
13. Avaliação de recomendação urgente destinada a assegurar acesso às informações essenciais antes da deliberação.
14. Se juridicamente cabível, recomendação ao Banco do Brasil para que se abstenha de impor tratamento retaliatório ou discriminatório em razão da participação em greve regularmente deliberada.
15. Se necessária e viável, promoção de mediação urgente entre Banco do Brasil e representação dos trabalhadores.
16. Constatadas irregularidades, adoção das providências extrajudiciais ou judiciais pertinentes.

XIV — DOS DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS

17. Publicação do Sindicato dos Bancários da Bahia de 8/09/2026 sobre possíveis prejuízos caso a proposta não fosse aceita.
18. Aviso de greve.
19. Resultado da assembleia de 11/09/2026 demonstrando os 62,1% de rejeição no Banco do Brasil.
20. Convocação da nova assembleia para 13/09/2026.
21. Capturas das mensagens do trabalhador que relata a conversa com o dirigente sindical.
22. Áudios originais enviados posteriormente pelo trabalhador.
23. Transcrição integral dos áudios.
24. ACT ou proposta integral do Banco do Brasil, se disponível.
25. Eventuais comunicações sobre PLR, R\$ 3.000,00 e dias de greve.
26. Captura da pergunta efetivamente exibida aos trabalhadores na votação.

XV — DA DELIMITAÇÃO E CAUTELA DA DENÚNCIA

O representante esclarece expressamente que não afirma que toda consequência econômica decorrente da greve seja ilícita; não afirma que o dirigente sindical tenha pronunciado literalmente a frase “temos que pagar por não termos ouvido ele”; não afirma, sem documentação, que os trabalhadores já tenham definitivamente perdido PLR, R\$ 3.000,00 ou qualquer outro direito; não pede ao MPT que decida se a categoria deve aceitar ou rejeitar a proposta; não pretende impedir que a direção sindical oriente democraticamente pela aceitação do acordo; e não apresenta conclusão antecipada de prática antissindical.

Requer-se justamente investigação para esclarecer essas circunstâncias.

XVI — CONCLUSÃO

A questão submetida ao Ministério Público do Trabalho não é decidir se os bancários da Bahia devem aceitar ou rejeitar a proposta. **Essa decisão pertence aos bancários.**

A questão é assegurar que possam decidir conhecendo exatamente aquilo que estão aprovando, sabendo quais serão suas consequências econômicas, sem punição pelo exercício anterior do direito de greve, sem ameaça retaliatória e com correspondência entre aquilo que a assembleia autorizar e aquilo que efetivamente será pactuado.

Termos em que, pede apuração e providências.